



P U T U S A N
Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Warmuhadi**, berkedudukan di Jl. Kuncoro rt 06 rw 02, Ds Klurak, Klurak, Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Wellyono SH,M.Hum beralamat di Banjar Poh RT 14 RW 06, Banjarbendo Sidoarjo (samping laundry anisa) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2025 sebagai **Penggugat I**;
2. **Nasifah**, berkedudukan di Bligo rt 07 rw 03, Ds Bligo, Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Wellyono SH,M.Hum beralamat di Banjar Poh RT 14 RW 06, Banjarbendo Sidoarjo (samping laundry anisa) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2025 sebagai **Penggugat II**;
3. **Sukarsih**, berkedudukan di Panjungan 3 no 11 rt 03 rw 03, Ds Kepuh kiriman, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Wellyono SH,M.Hum beralamat di Banjar Poh RT 14 RW 06, Banjarbendo Sidoarjo (samping laundry anisa) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2025 sebagai **Penggugat III**;
4. **Paiman**, berkedudukan di Graha Bumi Pertiwi II / H-19, rt 03 rw 20, Ds Pepe, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Wellyono SH,M.Hum beralamat di Banjar Poh RT 14 RW 06, Banjarbendo Sidoarjo (samping laundry anisa) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2025 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Candra**, bertempat tinggal di Jl. Al Amir, Rt. 01 Rw. 01 Desa Damarsih, Kecamatan Buduran, Sidoarjo 61252 (rumah Alm. Bapak Rojiin) , sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda



2. **Hendro**, bertempat tinggal di Jl. Al Amir, Rt. 01 Rw. 01 Desa Damarsih, Kecamatan Buduran, Sidoarjo 61252 (rumah Alm. Bapak Rojiin) , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 September 2025 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 , adalah adanya bukti tanda tangan ikut sebagai penanggung jawab dalam Surat pernyataan yang dibuat oleh Rojiin(Ayah dari para Tergugat) tertanggal 20 Pebruari 2023, yang intinya jika Rojiin tidak dapat mengembalikan uang para pembeli tanah Kavling / Para Penggugat maka Rumah milik Rojiin , di Jl. Al Amir RT. 1 , RW. 1 , Ds.Damarsih , Kec. Buduran Kab. Sidoarjo diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Balongdowo dan User untuk dijual. (Bukti P – 1);
2. Bahwa Penggugat, WARMUHADI , beralamat Jl. Kuncoro RT. 06 RW. 02 ,Ds. Klurak , Kec. Candi , Kab. SIDOARJO (Bukti P – 2) pada tanggal 25 Februari 2019 , mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok B nomor 1 dengan luas 105.m2, yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas (Bukti – P - 3 dan P – 4) , tetapi saat tanah Kavling yang dibeli dari Rojiin itu akan didirikan Bangunan , ternyata tanah tersebut ada pemiliknya yaitu milik H.Achmad Setiono;
3. Bahwa Penggugat, NASIFAH yang beralamat di Bligo RT. 07 , RW. 03 , Ds. Bligo , Kec. Candi , Kab. SIDOARJO (Bukti P – 5) pada tanggal 24 Februari 2019 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A nomor 3 dengan luas 72.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas (Bukti P - 6) , tetapi saat tanah Kavling yang dibeli dari Rojiin itu akan didirikan Bangunan , ternyata tanah tersebut ada pemiliknya yaitu milik H.Achmad Setiono.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda



4. Bahwa Penggugat, SUKARSIH yang beralamat di Panjunan III / 11 , RT. 03 , RW. 03 , Ds. Kepuh Kiriman , Kec. Waru , Kab . SIDOARJO (Bukti P – 7) pada tanggal 13 Juni 2016 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A nomor 1 dan 2 , dengan luas 90.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas (Bukti P - 8) , tetapi saat tanah Kavling yang dibeli dari Rojiin itu akan didirikan Bangunan ternyata tanah tersebut ada pemiliknya yaitu milik H.Achmad Setiono.
5. Bahwa Penggugat, PAIMAN yang beralamat di Perumahan Graha Bumi Pertiwi II / Blok . H / 19 , RT. 03 , RW. 20 , Ds. Pepe , Kec. Sedati , Kab. SIDOARJO (Bukti P - 9) pada tanggal 1 Juli 2019 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A - 7 , dengan luas 72.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas (Bukti P - 10) , tetapi saat tanah Kavling yang dibeli dari Rojiin itu akan didirikan Bangunan pada tahun 2022, ternyata tanah tersebut ada pemiliknya , yaitu milik H. Achmad Setiono.
6. Bahwa para Penggugat dengan itikad baiknya, telah memenuhi kewajiban sebagai Pembeli Tanah Kavling dari Rojiin selaku Ayah para Tergugat dengan cara sudah membayar lunas semuanya.
7. Bahwa , Para Penggugat sejak dilarang mendirikan bangunan diatas tanah yang telah dibeli lunas dari Rojiin, oleh pemilik tanah yang Sah yaitu H. Achmad Setiono , maka Para Penggugat mencari Rojiin untuk meminta Pertanggungjawaban dan meminta kembali uang pembelian tanah kavling tersebut, tetapi Rojiin sulit ditemukan dan jika dicari dirumahnya Damarsi , Rojiin selalu tidak ada ditempat.
8. Bahwa , sejak tahun 2022 Rojiin yang dicari oleh Para Penggugat tidak dapat ditemukan , kemudian baru pada tanggal 20 Pebruari 2023 Rojiin dapat ditemukan dan kemudian dibawa ke Kantor Desa Balongdowo .
9. Bahwa , saat Rojiin di minta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat dihadapan Kepala Desa Balongdowo, Rojiin saat itu di dampingi oleh dua orang anaknya yaitu , Hendro dan Candra, kemudian saat Rojiin membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2023, didalamnya Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) ikut serta bertandatangan sebagai

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda



Penanggungjawab atas isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ayahnya yang bernama Rojiin.

10. Bahwa , dalam pertemuan antara Rojiin dengan Para Penggugat dihadapan Kepala Desa Balongdowo , Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah dibuatkan Berita Kesepakatan Penyerahan Asset (Tanah dan Bangunan) tertanggal 20 Pebruari 2023 (Bukti P - 11)
11. Bahwa Para Tergugat bersama Rojiin saat berada dikantor Desa Balongdowo pada tanggal 20 Pebruari 2023 menyetujui dan mengerti isi surat pernyataan yang dibuat oleh Rojiin dan sudah didokumentasikan foto dari HP (Bukti P. 12)
12. Bahwa , pada tahun 2024 , Rojiin telah meninggal dunia , selanjutnya Para Penggugat menemui Para Tergugat dirumah Damarsi milik Rojiin , untuk Menyampaikan hal Surat Pernyataan , karena Ayah para Tergugat sudah meninggal dunia, Maka Berdasarkan Bukti tanda tangan Para Tergugat yang setuju sebagai Penanggung jawab dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. Rojiin, maka Para Penggugat meminta pertanggungjawaban sesuai isi dari Surat Pernyataan yang ditulis oleh Rojiin yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2023 Tersebut, Kepada Hendro dan Candra.
13. Bahwa , Para Tergugat menolak untuk bertanggungjawab sesuai Surat Pernyataan yang telah ditandatanganinya tersebut diatas dan tidak mau diajak atau menolak ajakan Para Penggugat untuk Musyawarah di Kantor Kepala Desa Damarsi , Kec. Buduran , Kab. Sidoarjo , para Tergugat sengaja- Tidak mau datang Musyawarah ke Kantor Kepala Desa Damarsi. Tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk mempertanggungjawabtan isi surat pernyataan Rojiin yang telah ikut ditandatanganinya.
14. Bahwa , perbuatan Para Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab atas Kewajiban sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas surat pernyataan tersebut diatas jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi karena para Tergugat sudah bersedia tandatangan ikut bertanggungjawab sesuai surat pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2023 , dihadapan Para Saksi dan Penggugat serta Kepala Desa Balongdowo , tetapi Para Tergugat ternyata Tetap Tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan permasalahannnnnnnnnn pengembalian uang pembelian tanah Kavling dengan Para Penggugat sesuai Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Para Tergugat tersebut diatas.
15. Bahwa , konsekwensi Hukum akibat Para Tergugat yang Ikut tanda tangan sebagai penanggungjawab dalam surat pernyataan tertanggal 20 Pebruari

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN.Sda



- 2023 , adalah wajib bertanggungjawab atas pengembalian uang milik Para Penggugat semuanya , termasuk akibat kelalaian Para Tergugat yang menimbulkan kerugian Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat
16. Bahwa , akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memenuhi Prestasi yang telah diperjanjikan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2023, maka menurut Prof Subekti perbuatan Para Tergugat masuk kategori telah melakukan Wanprestasi . oleh karenanya cukup beralasan jika Para Tergugat diminta bertanggungjawab Menyelesaikan masalah pengembalian uang milik para Penggugat , jelas secara materiil merugikan para Penggugat , yaitu Total kerugian Rp. 252.000.000 ,- (dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) yaitu kerugian Para Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah kavling kepada Rojiin selaku Ayah Para Tergugat;
17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau ikut bertanggungjawab Menyelesaikan masalah pengembalian uang milik para Penggugat , jelas secara immateriil merugikan para Penggugat , yaitu Rasa malu saat mau membangun rumah di tanah kavling Balongdowo Tersebut ternyata Tanah yang dibeli masih milik orang lain bukan milik Rojiin, sehingga masing masing Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp . 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tiap orangnya , oleh karenanya Total kerugian Immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah);
18. Bahwa , total kerugian Materiil dan kerugian Immateriil Para Penggugat total adalah Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta Rupiah)
19. Bahwa , berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur unsur Perbuatan Wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPdata, yaitu :
- a. Adanya Perjanjian / Perikatan
 - b. Adanya ingkar janji atau pelanggaran Perjanjian
 - c. Telah dinyatakan lalai tapi tetap tidak memenuhi Perjanjian
20. Bahwa , Gugatan Waprestasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dan Gugatan Waprestasi ini diajukan Para Penggugat berdasarkan Bukti Surat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya serta Saksi - Saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keterangannya.
21. Bahwa untuk menjaga Kepastian Hukum agar Para Tergugat benar-benar Bersedia ikut bertanggungjawab menyelesaikan pengembalian uang Para Penggugat , maka cukup beralasan kalau para Penggugat menuntut Uang



Paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tiap harinya , terhitung sejak Putusan Perkara ini Telah berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas , maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini , berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti Sah dan meyakinkan telah Melakukan Waprestasi.
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera menyelesaikan Kewajibannya ikut sebagai penanggungjawab atas pengembalian semua uang milik Para Penggugat dengan membayar total kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yaitu sebesar Rp. 652 .000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta Rupiah) yaitu terdiri atas kerugian Materiil Rp. 252.000.000,- dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- atau dengan membantu proses penjualan rumah milik Alm.Rojiin untuk dibayarkan kepada Para Penggugat.
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Ada upaya Hukum , Banding dan Kasasi. (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tiap hari , jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Putusan Perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain , Mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Rudyanto, S.H.,M.H.,Cla.,Cpla.,Cpm.,Cparb, advokat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN/Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat yang semula menghadiri persidangan, namun ketika upaya perdamaian tidak berhasil, Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan untuk persidangan tanggal tanggal 10 Nopember 2025, relaas panggilan sidang tanggal 24 Nopember 2025, relaas panggilan sidang 8 Desember 2025, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa pada kesempatan Jawab-menjawab Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban, sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan acara Pembuktian ;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari 2023, bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Warmuhadi, bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian jual beli Tanah tanggal 25 – 02 – 2019, bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah kavling Rp. 77.000.000,- tanggal 25-2-2019, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. NASIFAH, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli Tanah tanggal 24 – 02 – 2019, bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. SUKARSIH, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli Tanah tanggal 13 – 06 – 2019, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. PAIMAN, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli Tanah tanggal 01 – 07 – 2019, bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Aset (tanah Dan Bangunan) tanggal 20 Februari 2023, bukti P-11;
12. Foto para Tergugat pada tanggal 20-02-2023 hadir di kantor Desa Balongdowo, bukti P-12;
13. Fotokopi Brosur Kavling Tanah Termurah Balongdowo – Candi, bukti P-13;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MOCH. YATIM

- Bahwa pekerjaan dan atau profesi saksi hingga sampai saat ini masih menjabat sebagai Seketaris desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui Rojiin telah menjual tanah kavling yang ada di dusun Tempeh Desa Blongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tanah yang di jual kavling dsn Tempdeh Desa Balongdowo tersebut awalnya milik Hj Achmat Setiono;
- Bahwa anak Rojiin yang bernama Candra dan Hendro telah memasarkan penjualan tanah kavling yang ada di dusun Tempeh Desa Balongdowo yang di jual Rojiin selaku Ayahnya;

Saksi 2. ROBIS SELAMAT

- Bahwa saksi mengetahui kalau Rajiin sebagai pengembang menjual tanah yang ada di dsn Tempeh Desa Balongdowo namun tanah tersebut milik hj Achmat Setiono;
- Bahwa saksi juga membeli tanah kavling yang di jual oleh Rojiun di dusun Tempeh Desa Balongdowo Kec Candi Kab Sidoarjo serta sudah lunas dan dapet surat keterangan atau posisi kavling yang di berikan oleh Rojiun;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibayar lunas kepada Rojiin kemudian Para Penggugat akan membangun tanah kavling yang sudah di beli serta lunas tersebut di hentikan oleh H Achmad Sutiono karena meurut keterangan H Achmat Sutiono Rojiun belum Lunas;
- Bahwa Setelah tidak boleh membangun tanah kavling yang sudah di beli dari Rojiin kemudian saya mencari keberadaan Rojiin;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 bertemu Rojiun di bawa ke balai Desa Balongdowo kemudian membuat surat pernyataan yang di hadiri oleh kedua anaknya yang intinya sanggup mengembalikan uang dengan jaminan menjual rumah milik Rojiin yang ada di Desa Damarsi Kec Budurang Kab Sidoarjo;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Meimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II, sekalipun telah dilakukan pemanggilan namun tetap tidak hadir dan tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 April 2026, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa WARMUHADI (Penggugat I) pada tanggal 25 Februari 2019 , mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok B nomor 1 dengan luas 105.m2, yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas bahwa NASIFAH (Penggugat II) pada tanggal 24 Februari 2019 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A nomor 3 dengan luas 72.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas bahwa, SUKARSIH (Penggugat III) pada tanggal 13 Juni 2016 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A nomor 1 dan 2 , dengan luas 90.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 55.000.000,-,- (lima puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas, bahwa PAIMAN (Penggugat IV) pada tanggal 1 Juli 2019 mengadakan perjanjian jual beli tanah Kavling Blok A - 7 dengan luas 72.m2 yang terletak di Dusun Tempel RT. 05 RW. 02 Desa Balongdowo , Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo dengan ROJIIN (Ayah para Tergugat) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas tetapi saat tanah Kavling yang dibeli Para Penggugat dari Rojiin itu akan didirikan bangunan pada tahun 2022, ternyata tanah tersebut ada pemiliknya , Yaitu milik H.Achmad Setiono.

pada tahun 2024 , Rojiin telah meninggal dunia , selanjutnya Para Penggugat menemui Para Tergugat di rumah Damarsi milik Rojiin , untuk menyampaikan hal Surat Pernyataan , karena Ayah para Tergugat sudah meninggal dunia, Maka

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Bukti tanda tangan Para Tergugat yang setuju sebagai Penanggung jawab dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. Rojiin, maka Para Penggugat meminta pertanggungjawaban sesuai isi dari Surat Pernyataan yang ditulis oleh Rojiin yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2023 Tersebut, Kepada Hendro dan Candra.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab atas Kewajiban sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas surat pernyataan tersebut diatas jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-13 berupa brosur penjualan tanah kavling Murah di Balongdowo -Candi bukti tersebut menunjukkan bahwa Saudara Rojiin (Ayah Para Tergugat) telah menawarkan penjualan tanah kavling Murah di Balongdowo -Candi, dari penawaran tersebut akhirnya Para Penggugat tertarik dan membeli tanah yang ditawarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-3 berupa Surat Perjanjian jual beli tanah, tertanggal Balongdowo 25-02-2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROJIIN sebagai pihak pertama dan WARMUHADI sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pihak kesatu telah menjual kepada pihak kedua tanah kavling Blok B Nomor 1 yang terletak di Dusun Tempel, RT.05, RW.02 Desa Balongdowo, tercantum dalam Petok D/C Nomor 761, atas nama Soentoro P. Nasifahdan tanah tersebut telah dibayar oleh Pihak KeduaWARMUHADI, Kepada Pihak Kesatu ROJIIN sejumlah Rp. 77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 25-02-2019, sebagaimana bukti kwitansi tertanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-6 berupa Surat Perjanjian jual beli tanah, tertanggal Balongdowo 24-02-2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROJIIN sebagai pihak pertama dan NASIFAH sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pihak kesatu telah menjual kepsda pihak keduatanah kavling Blok A Nomor 3 yang terletak di Dusun Tempel, RT.05, RW.02 Desa Balongdowo, tercantum dalam Petok D/C Nomor 993, atas nama Lilik Indayani b. Setiono dan tanah tersebut telah dibayar oleh Pihak Kedua NASIFAH, Kepada Pihak kesatu ROJIIN sejumlah Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24-02-2019;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-8 berupa Surat Perjanjian jual beli tanah, tertanggal Balongdowo 13-06-2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROJIIN sebagai pihak pertama dan SUKARSIH/ISTAFULCHOIRUL sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pihak kesatu telah menjual kepada pihak kedua tanah kavling Blok A Nomor 1 DAN 2 yang terletak di Dusun Tempel, RT.05, RW.02 Desa Balongdowo, tercantum dalam Petok D/C Nomor 993, atas nama Lilik Indayani b. Setiono dan tanah tersebut telah dibayar oleh Pihak Kedua NASIFAH, Kepada Pihak kesatu ROJIIN sejumlah Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24-02-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-10 berupa Surat Perjanjian jual beli tanah, tertanggal Balongdowo 01-07-2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROJIIN sebagai pihak pertama dan PAIMAN sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pihak kesatu telah menjual kepada pihak kedua tanah kavling Blok A Nomor 7 yang terletak di Dusun Tempel, RT.05, RW.02 Desa Balongdowo, tercantum dalam Petok D/C Nomor 993, atas nama Lilik Indayani b. Setiono dan tanah tersebut telah dibayar oleh Pihak Kedua NASIFAH, Kepada Pihak kesatu ROJIIN sejumlah Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24-02-2019;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan itikad baiknya, telah memenuhi kewajiban sebagai Pembeli Tanah Kavling dari Rojiin selaku Ayah para Tergugat dan telah membayar lunas semuanya. akan tetapi ketika Para Penggugat akan mendirikan bangunan diatas tanah yang telah dibeli lunas dari Rojiin, akan tetapi oleh pemilik tanah yang Sah yaitu H. Achmad Setiono dipermasalahkan dan dilarang, mendirikan bgunn maka Para Penggugat mencari Rojiin untuk meminta Pertanggungjawaban dan meminta kembali uang pembelian tanah kavling Tersebut, tetapi Rojiin sulit ditemukan

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 Rojiin Dapat ditemukan dan kemudian diminta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat dihadapan Kepala Desa Balongdowo, Rojiin saat itu di dampingi oleh dua orang Anaknya yaitu , Hendro dan Candra, kemudian saat Rojiin membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2023, didalamnya Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) ikut serta bertandatangan sebagai Penanggungjawab atas isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ayahnya yang bernama Rojiin.(bukti P-1), dan telah dibuatkan Berita Kesepakatan Penyerahan Asset (Tanah dan Bangunan) tertanggal 20 Pebruari 2023 (Bukti P - 11);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN/Sda



Menimbang, bahwa pada tahun 2024, Rojiin telah meninggal dunia, selanjutnya Para Penggugat menemui Para Tergugat di rumah yang beralamat di Di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu di rumah milik Rojiin, untuk menyampaikan hal Surat Pernyataan, karena Ayah para Tergugat sudah meninggal dunia, maka Berdasarkan Bukti tanda tangan Para Tergugat yang setuju sebagai Penanggung jawab dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. Rojiin, maka Para Penggugat meminta pertanggungjawaban sesuai isi dari Surat Pernyataan yang ditulis oleh Rojiin yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2023 Tersebut, Kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saudara Hendro dan Candra.

Menimbang, bahwa dengan dasar surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2023, didalamnya Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) ikut serta bertandatangan sebagai Penanggungjawab atas isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ayahnya yang bernama Rojiin.(bukti P-1), dan telah dibuatkan Berita Kesepakatan Penyerahan Asset (Tanah dan Bangunan) tertanggal 20 Februari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan sepanjang terkait dengan dalil pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat) yang tidak mau bertanggungjawab atas Kewajiban sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas surat pernyataan tersebut diatas merupakan Perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab terhadap pembelian tanah yang ternyata merugikan para Tergugat maka kepada Para Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya sebagai penanggung jawab pengembalian uang pembayaran tanah milik Para Penggugat yang sudah diserahkan kepada Rojiin sejumlah 252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yakni dengan membantu proses penjualan rumah milik Rojiin untuk dibayarkan kepada Para Penggugat, sesuai harga yang telah dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi immateriil Majelis Hakim menolaknya karena Penggugat tidak pernah menunjukkan rincian yang jelas tentang kerugian Immateriil tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini baru pada tingkat pertama dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum oleh pihak yang berperkara dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2025/PN/Sda



menurut penilaian Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, maka sudah selayaknya permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pembayaran uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi isi putusan adalah tidak dapat dibenarkan mengingat Penggugat juga mengajukan tuntutan atas pembayaran sejumlah uang. hal tersebut telah ditegaskan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi MA RI No.1172 K/Pdt/ 2005 yang menegaskan "lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum membayar sejumlah uang". berdasarkan hal tersebut maka tuntutan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian, maka gugatan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Para Tergugat Melakukan ingkar janji (Waprestasi).
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera menyelesaikan Kewajibannya sebagai penanggungjawab atas pengembalian uang milik Para Penggugat yang sudah dibayar atas pembelian tanah kavling sejumlah Rp. 252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan membantu proses penjualan rumah milik Alm.Rojiin untuk dibayarkan kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.365.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

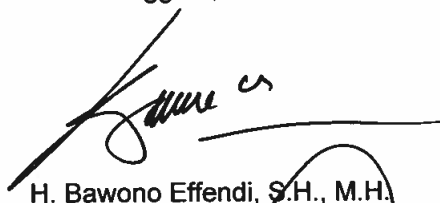
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

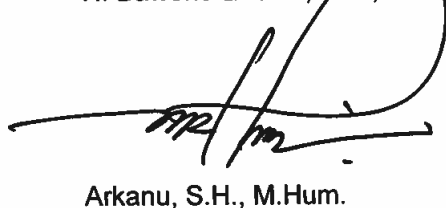
Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 795/Pdt.G/2025/PN Sda



Negeri Sidoarjo Nomor 295/Pdt.G/2025/PN Sda tanggal 27 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,


H. Bawono Effendi, S.H., M.H.


Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Materai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	100.000,00
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Panggilan	: Rp	1.15.000,00
JUMLAH	: Rp.	1.365.000,00
(Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)		